cô gái bán hoa đứng đợi khách. Hiến thường đi chậm lại để chọn một cô vừa mắt. 17h ngày 3/5/2005, sau thời gian đấu tranh tư tưởng và chọn được một cô gái trông giống con nhà lành, Hiến tiến đến làm quen và hỏi giá cả, định "giải quyết" trong vòng hai tiếng để vừa kịp quay lại đón con. Cô gái giới thiệu tên là Mùi. Sau khi ngã giá 300.000 đồng cho 1 tiếng rưỡi, Mùi bảo Hiến chở đến một nhà nghỉ quen của Mùi. Mùi gọi điện thoại cho nhà nghỉ đặt phòng trước. Theo sự chỉ đường của Mùi, cả hai đến một nhà nghỉ cách công viên T 2 km. Sau khi hành lạc, Mùi đòi Hiến bồi dưỡng 10.000.000 đồng, nếu không, tất cả các ảnh hai người "tình cảm" trong nhà nghỉ đã được chụp sẽ được gửi đến những nơi Hiến không muốn gửi. Sau tiếng vỗ tay ra hiệu, 2 "đồng nghiệp" của Mùi đẩy cửa bước vào và cho Hiến xem những bức ảnh như Mùi đã giới thiệu trên máy chụp kỹ thuật số. Hiến buộc phải chấp nhận, để lại xe máy, đi xe ôm quay lại đón con và hôm sau đem 10.000.000 đồng đến nhà nghỉ này lấy xe về.

Ngày 12/7/2005, qua thư điện tử, Hiến nhận được một bức ảnh nóng bỏng của buổi tối ngày 3/5 và xin tiền "nhuận ảnh" là 5 triệu đồng với địa điểm giao tiền là nhà nghỉ cũ, phương thức giao tiền: Hiến cứ đưa tiền qua nhân viên lễ tân nhờ chuyển cho Mùi.

Ngày 14/9/2005, Hiến lại nhận được một bức ảnh khác và phải đưa 4 triệu đồng.

Ngày 15/10/2005, Hiến lại nhận được một bức ảnh nữa với yêu cầu trong vòng 10 ngày phải đưa 4 triệu đồng cũng vẫn tại nhà nghỉ trước đây. Không chịu nổi các khoản chi phí trên, cộng với tâm lý quá căng thẳng, ngay sau khi nhận được bức thư này, Hiến quyết định dừng cuộc chơi, đến Văn phòng luật sư X, gặp luật sư Y với ý định nhờ luật sư tìm ra giải pháp: báo công an, nhờ thám tử tư hoặc thậm chí nhờ "xã hội đen" giải quyết.

Câu hỏi 1(1 điểm): Theo anh chị, luật sư Y nên tư vấn cho Nguyễn Minh Hiến xử sự như thế nào trong tình huống này.

Tình tiết bổ sung

Không nghe theo sự tư vấn của luật sư Y, hằng ngày, Hiến đi lang thang khắp các "chợ tình" ở thành phố H để tìm Mùi. Sau 3 ngày tìm kiếm, 21 giờ ngày 19/10/2005, Hiến phát hiện Mùi đang đứng đợi khách tại đường Q. Hiến đã lôi Mùi vào sau bụi cây để nói chuyện phải trái. Sau khi bị Mùi la lối và chửi bới, dọa sẽ tiếp tục gửi ảnh nếu Hiến không nộp tiền đúng hạn, Hiến đã túm tóc Mùi và nhặt một cục đá ven đường đập tới tấp vào đầu Mùi. Khi những người xung quanh gỡ được cục đá trong tay Hiến thì Mùi đã chết.

Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Hiến về tội Giết người theo khoản 1 Điều 93 BLHS, ra lệnh tạm giam với thời hạn 4 tháng. Gia đình Hiến đã mời luật sư Y bào chữa và được Luật sư Y đồng ý.

Câu hỏi 2(1 điểm): Luật sư Y cần thực hiện các thủ tục gì để được cấp giấy chứng nhận người bào chữa?

Tình tiết bổ sung

Sau 7 ngày kể từ khi gia đình Hiến mời bào chữa, luật sư Y đã được cấp giấy chứng nhận người bào chữa.

Câu hỏi (1 điểm)3: Luật sư Y cần thực hiện ngay các hoạt động gì sau khi được cấp giấy chứng nhận người bào chữa?

Tình tiết bổ sung

Luật sư Y được phép vào Trại tạm giam để gặp bị can Nguyễn Minh Hiến.

Câu hỏi 4(1 điểm): Luật sư Y, cần dự kiến trao đổi những vấn đề gì với Nguyễn Minh Hiến?

Tình tiết bổ sung

Viện kiểm sát đã nhận được bản kết luận điều tra đề nghị truy tố Nguyễn Minh Hiến về tội Giết người theo khoản 2 Điều 93 BLHS. Tại thời điểm này, lệnh tạm giam đối với Hiến cũng chỉ còn 12 ngày là hết hạn.

Câu hỏi 5(1 điểm): Luật sư Y cần trao đổi với ai, thuộc cơ quan nào, về vấn đề gì để thực hiện trách nhiệm bào chữa của mình?

Tình tiết bổ sung

Tòa án nhân dân thành phố H đã có quyết định đưa vụ án ra xét xử theo cáo trạng mà Viện kiểm sát truy tố Nguyễn Minh Hiến về tội Giết người theo khoản 2 Điều 93 BLHS. Cơ quan điều tra cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng "đồng nghiệp" của Mùi về tội Cưỡng đoạt tài sản. Hai đối tượng này cũng có tên trong danh sách những người được triệu tập đến phiên tòa xét xử Nguyễn Minh Hiến.